Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Presidência

NOTA TÉCNICA

INTRODUÇÃO

1. A presente nota técnica tem como objetivo apresentar a sequência de fatos com relação à incidência dos impostos nacionais para empresas sediadas fora do território nacional.
2. Outro recorte que é importante destacar é a incidência dos impostos nacionais para a contratação de serviço de consultoria com recursos advindos do Acordo de Empréstimo 8117-BR (SEI 47831214 e 47831218)
3. Uma vez que os recursos são oriundos de um acordo com um organismo internacional, no caso o Banco Mundial, as regras da licitação a serem adotadas são as regras do organismo, não a legislação nacional.
4. No caso da contratação aqui narrada, as regras utilizadas para a seleção são as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, de janeiro de 2011 (SEI 47831221)
5. A metodologia utilizada foi a Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC) que, num paralelo com a legislação nacional, seria a do tipo Técnica e Preço.
6. Ainda que seja possível fazer um paralelo entre a metodologia adotada pelo Banco Mundial e a legislação nacional, ao longo do processo as etapas do certame podem apresentar relevantes distinções como, por exemplo, a existência da fase de negociações, presente nas Diretrizes do BIRD, mas não na legislação nacional.
7. A realização da licitação em questão ocorreu sob a supervisão da consultora contratada Lucianna Matte (SEI 47831249), especialista indicada pelo próprio Banco Mundial para auxiliar a comissão de licitação na condução dos certames.
8. Como parte do escopo do contrato de consultoria com a especialista, estava também prevista a elaboração dos documentos iniciais, como a minuta de edital e a solicitação da manifestação de interesse.
9. Os procedimentos adotados pela comissão de licitação seguiram as etapas de acordo com a apostila desenvolvida pela consultora (SEI 47830771).
10. Por fim, o período de abrangência dos fatos apresentados nesta nota técnica tem início na reunião de negociação com o primeiro licitante colocado após a avaliação da proposta técnica e financeira até a efetiva assinatura do contrato.

CONTEXTUALIZAÇÃO

11. A data que marca o início do processo seletivo em questão é o dia 16 de janeiro de 2020, quando ocorreu a publicação no DOERJ da Solicitação de Manifestação de Interesse (SMI), momento em que as empresas enviam seus portfólios para uma avaliação e, somente aquelas selecionadas, receberão o edital para participarem efetivamente da seleção. (SEI 3779694).
12. Segundo a SMI, a data para entrega do portfolios era até 14 de fevereiro de 2020.
13. Em 13 de março de 2020 o Governo do Estado emite o Decreto nº 46.970, que estabelece as medidas temporárias a serem adotadas para prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação do novo Coronavírus (COVID-19).
14. Conforme consta no Relatório de Análise de Portfólios (SEI 6129885):

> *(...) antes que os portfólios pudessem ser entregues à Comissão de Avaliação para o início das análises, o avanço e agravamento da COVID-19 acentuaram as medidas restritivas de contato social.*
>
> *Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a situação do novo coronavírus como uma pandemia mundial e da mesma forma, em 20 de março de 2020, o decreto nº 46.984, instituiu estado de calamidade pública em todo o Estado do Rio de Janeiro.*
>
> *Sendo assim, com o incentivo ao trabalho remoto e o impedimento de reuniões que exigem presença física para discussão de questões, a saída encontrada foi a consulta à área jurídica e ao Banco Mundial sobre a possibilidade da realização de reuniões virtuais para a análise dos portfólios. A respectiva autorização jurídica somente se deu em 02 de abril de 2020, tendo os procedimentos validados pela área de informática, de forma a garantir o sigilo das propostas, dia 15 de maio de 2020. A autorização final do Banco Mundial se deu em 19 de maio de 2020.*
>
> *Somente após as devidas aprovações, os procedimentos para a análise de portfólios de forma virtual puderam ser retomados.*

15. Ainda em janeiro de 2020 iniciava-se, na CENTRAL, o processo de implantação do sistema eletrônico SEI. Todos os processos físicos deveriam ser digitalizados e inseridos no SEI para que tivessem andamento. Assim ocorreu com o presente processo que teve o seu último documento produzido em papel no dia 18 de fevereiro de 2020 e foi inserido no SEI em 17 de março de 2020.
16. A autorização do BIRD para a realização da avaliação virtualmente e a existência de um novo sistema no Estado - SEI - que permitisse a continuidade dos trâmites administrativos foram essenciais para que a seleção não fosse interrompida. Do contrário, se só pudesse ser retomada quando da normalização e retorno físico de todos às atividades, haveria um enorme prejuízo temporal para a implantação do projeto.
17. Ainda cabe destacar que, ao longo da seleção, um membro da comissão de avaliação ficou afastado por contrair o vírus da COVID-19.
18. Ou seja, o cenário de 2020 foi marcado por diversos eventos, não previstos, que impactaram no cronograma de seleção. A Comissão de Licitação, contudo, buscou, a cada novo evento, adequar-se de maneira a não prejudicar o projeto.
19. Deve-se tomar em conta que o Acordo de Empréstimo venceria em dezembro de 2022 (SEI 47831218) e, segundo o termo de referência da contratação proposta, a implantação do projeto levaria 12 meses.
20. Logo, fazendo-se o cálculo temporal inverso, o projeto deveria iniciar, no máximo, em 1º de dezembro de 2021 para que houvesse tempo hábil para que o último produto da consultoria fosse entregue, validado pela Comissão de Fiscalização e Gestão e apto para pagamento com os recursos do Banco Mundial durante o período de graça.

EXPERIÊNCIA ANTERIOR

21. Paralelamente à realização do certame do projeto Adaptação ás Mudanças Climática, ocorria também a seleção do projeto CIMU Sistema, também pela metodologia de Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC).
22. Ambos os projetos - Adaptação às Mudanças Climáticas e CIMU Sistema - tiveram seus editais elaborados pela consultora contratada.
23. A seleção do projeto CIMU Sistema deu-se de forma mais célere, pois apenas três empresas apresentaram a Manifestação de Interesse e apenas duas foram habilitadas para apresentarem as suas propostas financeiras.
24. Dessa maneira, fatos que causaram discussões durante a seleção do CIMU Sistema, eventualmente, poderiam ocorrer na outra seleção de SBQC, o que efetivamente ocorreu na discussão sobre a incidência dos impostos.
25. Quando a Comissão de Licitação e Avaliação verificaram as propostas financeiras dos licitantes, verificou-se algo em comum: nenhuma delas tratava do tema exatamente como foi solicitado no edital.
26. Diz o edital, nas Instruções aos Consultores (IAC), item 25.1:

Avaliação

Para fins da avaliação, o Cliente excluirá:

(a) todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato e;

(b) todos os impostos indiretos adicionais sobre a remuneração dos serviços prestados por especialistas não residentes no país do Cliente.

Negociações

Se o Contrato for adjudicado, nas negociações do Contrato todos esses impostos serão discutidos, finalizados (utilizando-se a lista detalhada como orientação, mas não se limitando a ela) e adicionados ao montante do Contrato em uma linha separada, indicando também quais impostos serão pagos pelo Consultor e quais impostos serão retidos e pagos pelo Cliente em nome do Consultor.

No caso de Consultores Nacionais, para fins da letra (a) acima, somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato.

Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira.

27. Ainda, no formulário modelo para preenchimento dos valores da proposta técnica, tem-se no formulário FIN-1 o seguinte texto:

(...)

*Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de {indicar a(s) moeda(s) correspondente ao(s) montante(s)} {indicar do montante em algarismo e por extenso}, **excluído todos os impostos locais indiretos** de acordo com a Cláusula 25.1 da Folha de Dados. **O montante estimado de impostos locais indiretos é** {Inserir moeda} {Inserir montante em algarismos e por extenso} que **devem ser confirmados ou ajustados, se necessário, durante as negociações.** {Favor observar que todos os montantes devem ser os mesmos que constam no Formulário FIN-2}.*

28. No formulário FIN-2, propõe-se ao licitante que preencha a seguinte tabela:

Item	Custo			
	{O consultor deve declarar os Custos propostos de acordo com a Cláusula **16.4 da Folha de Dados**; excluir colunas que não são usadas}			
	{Inserir moeda estrangeira # 1}	*{Inserir moeda estrangeira # 2}*	*{Inserir moeda estrangeira # 3}*	*{Reais, se usado e/ou necessário (Folha de Dados 16.4}*
Custo da Proposta Financeira				
Incluindo:				
(1) **Remuneração**				
(2) **Reembolsáveis**				
Custo total da Proposta Financeira: {Deve corresponder ao valor inserido no Formulário FIN-1}				
Estimativas dos impostos locais indiretos – a serem discutidas e finalizadas nas negociações, caso o Contrato seja assinado				
(i) {inserir tipo de imposto ex., IVA ou imposto sobre vendas}				
(i) {ex., imposto sobre a renda de especialistas não residentes}				
(i) {ex: ISS}				
Estimativa total para imposto local indireto				

29. No caso do licitante que foi chamado para a reunião de negociações do projeto CIMU Sistema, a proposta financeira apresentava um valor no campo de impostos que não englobava apenas o ISS, ou seja, ia contra o que determinava o edital.

Item	Custo
	{O consultor deve declarar os Custos propostos de acordo com a Cláusula **16.4 da Folha de Dados**; excluir colunas que não são usadas}
Custo da Proposta Financeira	
Incluindo:	
(1) **Remuneração**	R$ 1.610.990,00
(2) **Reembolsáveis**	
Custo total da Proposta Financeira: {Deve corresponder ao valor inserido no Formulário FIN-1}	R$ 2.005.683,78
Estimativas dos impostos locais indiretos – a serem discutidas e finalizadas nas negociações, caso o Contrato seja assinado	
(i) PIS, COFINS, CSLL e IRPJ	R$ 165.126,58
(ii) {ex., imposto sobre a renda de especialistas não residentes}	
(iii) {ex: ISS}	R$ 32.219,82
Estimativa total para imposto local indireto:	R$ 197.346,40

30. O tema foi submetido ao Banco Mundial e foi orientado que qualquer valor de imposto que não o ISS deveria ser desconsiderado da proposta financeira.

31. Com essa decisão, o valor de R$ 165.126,58 (cento e sessenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) não pôde ser contabilizado no valor total do contrato.

32. Tendo em vista que o edital SBQC adotado no projeto Mudanças Climáticas era exatamente o mesmo, a Comissão de Licitação suspeitou que o mesmo equívoco pudesse ocorrer nas propostas apresentadas pelos licitantes, o que de fato ocorreu.

REUNIÕES DE NEGOCIAÇÃO DO PROJETO ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

33. Os marcos temporais do processo de seleção do projeto de Adaptação às Mudanças Climáticas até a realização da primeira reunião de negociação são:

· Publicação da SMI – 16/01/20
. Entrega da MI – 14/02/20
. Elaboração da Lista Curta – 20/08/20
. Recebimento de Propostas– 29/09/20
. Abertura da Proposta Financeira – 12/01/21
. Relatório Final - 26/10/21

34. Inicialmente, percebe-se o lapso temporal existente entre a Entrega da Manifestação de Interesse (MI), em 14/02/20, e a Elaboração da Lista Curta, em 20/08/20, quando foi finalizado o Relatório de Avaliação de Portfólios e selecionadas as empresas que receberiam o documento editalício.

35. Como descrito anteriormente, esse lapso ocorreu porque, no momento da análise dos portfólios, foi decretada a pandemia e os processos que, pelas regras, deveriam ser presenciais, foram submetidos à aprovação jurídica e do Banco Mundial para acontecerem virtualmente.

36. O segundo lapso temporal é o intervalo entre a Abertura da proposta financeira, em 12/01/21, e a entrega do Relatório Final, em 12/01/21. Foi justamente nesse período que ocorreram as reuniões de negociação e o principal entrave para a conclusão do certame foi a indefinição dos impostos nacionais a serem pagos por empresas domiciliadas no exterior.

37. Quando as propostas financeiras foram abertas, percebeu-se que cada licitante apresentou um descritivo diferente no campo dos impostos propostos no formulário FIN-2.

38. O consórcio que estava na primeira colocação após a análise técnica e financeira era formado por duas empresas brasileiras e uma espanhola.

39. Em sua proposta financeira, o consórcio apresentou o seguinte quadro no formulário FIN-2:

Item	Custo Total USD (USD)
Incluindo:	
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00
(ii) Impostos totais	24.989,02
Total	167.539,02

40. A proposta financeira apresentou valores em dólar e em real, o que é permitido pelas Diretrizes do Banco Mundial.

41. O consórcio foi convidado para a 1º Reunião de Negociação e, nesse momento, seria solicitado o detalhamento dos impostos descritos acima.

Março de 2021

42. A 1ª Reunião de Negociação ocorreu em 18/03/21 (SEI 47817109) e, na ocasião, foi esclarecido que apenas o imposto nacional ISS seria considerado. Foi dito que os demais impostos nacionais deveriam ter sido incorporados às outras despesas e, no caso de preenchimento equivocado, os valores não poderiam ser considerados. Foi, então, solicitado ao consórcio que nos encaminhasse a lista dos "Impostos totais" detalhada por item.

43. Em resposta, o consórcio encaminhou a seguinte tabela em 26 de março de 2021 (SEI 47817135):

Resumo de Preços		
Item	Custo Total USD (USD)	Custo Total REAL (R$)
Incluindo:		
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00	906.900,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00	26.600,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00	933.500,00
(i) Impostos totais nacionais		163.642,55
IRPJ		79.620,72
CSLL		26.884,80
PIS		6.067,75
COFINS		28.005,00
ISS		23.064,28
(ii) Impostos totais estrangeiros	30.482,04	
IR	23.479,41	
ISS	7.002,63	
Total	173.032,04	1.097.142,55

44. Da mesma forma que a proposta financeira, o detalhamento dos impostos também foi apresentado em dólar.

45. Um importante destaque é para o fato de que o edital, no item 25.1, não fazia menção alguma aos impostos indiretos nacionais no caso de empresas estrangeiras, referindo-se apenas às empresas nacionais.

46. Diante da discussão que já havia ocorrido com o projeto CIMU, o entendimento da Comissão de Licitação era:

a) No item 25.1, quanto à avaliação, letra (a), fala-se que devem ser excluídos todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato.

b) No formulário FIN 2, no que se se refere a impostos, pede-se as "Estimativas dos impostos locais indiretos – **a serem discutidas e finalizadas nas negociações**, caso o Contrato seja assinado". Ou seja, devem ser detalhados apenas os impostos que serão objeto de negociação.

c) No item 25.1, quanto às negociações, diz-se que "somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e **somente o ISS será considerado durante as negociações** do contrato". Ou seja, no formulário FIN 2, apenas o ISS deve ser discriminado.

d) Os demais impostos, segundo a orientação do item 25.1, devem ser incluídos na remuneração, que é a primeira parte do formulário. Diz o item 25.1: "Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira".

e) Dessa forma, o custo total da proposta, sem o ISS, deve ser a soma dos valores reembolsáveis + remuneração (que seria a soma dos honorários já com os impostos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ). A avaliação das propostas financeiras, então, tomaria como base esse custo total da proposta, que deveria ser o mesmo inserido no formulário FIN 1 (como orienta a tabela acima).

47. Paralelamente à discussão dos impostos, em 29 de março de 2021, foi feita uma consulta à responsável pela área de desembolso do projeto, Patrícia Melo, questionando se, num contrato em duas moedas, os pagamentos em dólares poderiam ocorrer diretamente pelo Banco Mundial (SEI 47817148). Em resposta, a representante do Banco afirmou que o projeto permitia o pagamento direto em moeda estrangeira, caso também autorizado pelo Banco Central do Brasil (SEI 47817151).

48. Também no mesmo dia foi enviado questionamento ao especialista em licitações do Banco Mundial se o consórcio que participava da licitação, em sendo o vencedor, precisaria formalizar o consórcio (SEI 47817157), o que foi respondido que não, bastava um documento assinado entre as empresas.

Abril de 2021

49. A partir do entendimento da Comissão de Licitação exposto acima (ver item 46), em 12 de abril, foram encaminhados os seguintes questionamentos ao Banco Mundial em relação ao detalhamento de impostos (ver item 43) apresentado pela empresa (SEI 47817179):

> *a) No que se refere aos impostos nacionais, item "i", deverá ser considerado apenas o valor do ISS de R$ 23.064,28, e descartados da proposta os demais, cabendo à empresa arcar com o preenchimento equivocado?*
>
> *b) No que se refere aos impostos estrangeiros, item "ii", a empresa apresenta valores divergentes. Na proposta financeira original, o valor é de U$ 24.989,02, enquanto que na planilha detalhada, o valor é de US$ 30.482,04. Como agir diante da divergência dos valores?*
>
> *c) Ainda quanto aos impostos estrangeiros, devemos considerar tanto o IR como o ISS, diferentemente do que ocorre com os impostos nacionais, onde consideramos apenas o ISS?*

50. Em resposta, no mesmo dia, o especialista em licitações do Banco Mundial respondeu (SEI 47816771):

> *a) Sim. Os demais 4 impostos não deveriam ter sido destacados pela empresa e não devem ser somado ao preço. O preço então será aquele lido em voz alta na abertura do FIN 1 sem impostos somado apenas a esse valor de ISS.*
>
> *b) Resposta abaixo.*
>
> *c) Por que a empresa está apresentando impostos nacionais incidindo sobre valor em dólar? Se estou entendo corretamente, a proposta foi feita em duas moedas e será paga em duas moedas. Não há incidência de IR e ISS sobre um pagamento que será feito em dólares! Seria de se esperar um IVA a ser pago pela empresa estrangeira, mas nada nacional. Preciso entender o que são esses valores.*

51. Ainda no dia 12 de abril, foram solicitadas ao consórcio licitante as explicações para posterior encaminhamento ao BIRD (SEI 47816779), reiterada no dia 14 e no dia 20 do mesmo mês.

52. No dia 27 de abril a empresa respondeu, no mesmo dia em que foi convocada a próxima reunião. Por e-mail, a empresa assim se manifestou (SEI 47816794):

> *(...) Seguem os comprovantes de retenção de impostos nas alíquotas indicadas na planilha financeira para os pagamentos com moeda externa nos contratos com recursos do exterior. O valor dos impostos é acrescentado no valor da NF para aplicar as devidas retenções estabelecidos pelos Acordos de Bitributação Brasil-Espanha.*

53. Nesse e-mail, a empresa anexou dois documentos comprobatórios, Anexo_I_Ano 2017 (Atestado IBER-GEO, SEI 47816801); e Anexo_II_Ano 2018 (20190320091044, SEI 47817235).

54. Em posse desses documentos, a Comissão de Licitação buscou orientação na Diretoria de Administração e Finanças da CENTRAL e foi solicitado à empresa do consórcio, com sede na Espanha, que apresentasse um modelo de nota fiscal (SEI 47816808).

55. Em 27 de abril de 2021 ocorreu a 2ª Reunião de Negociação onde o tema dos impostos foi assim discutido (SEI 47817217):

> *Clarice informou que a Comissão de Licitação recebeu dois documentos do Consórcio, nos quais não constam a discriminação dos impostos que incidirão sobre a moeda estrangeira, no caso o dólar.*
>
> *Na proposta financeira, a empresa listou o IR e o ISS como impostos estrangeiros e pagos em dólar. No entanto, Judit Muntal esclareceu que esses impostos são cobrados da empresa estrangeira tendo como base o valor recebido em dólar, mas deverão ser convertidos na data de pagamento e pagos em real. Sendo assim, Judit irá enviar esclarecimentos adicionais sobre a cobrança desses impostos.*
>
> *Clarice reforçou que os valores constantes da proposta financeira não poderão ser modificados e que na fase de negociação somente é possível negociar o ISS e os impostos em moeda estrangeira. Assim, só será possível dar continuidade à negociação quando o consórcio fornecer o detalhamento dos impostos apresentados em dólar. Essa informação será submetida ao Banco Mundial.*
>
> *Encaminhamento*
>
> *Discriminação dos impostos em moeda estrangeira e explicação dos documentos apresentados.*

56. A fim de antecipar futuros trâmites administrativos para cadastro de empresa estrangeira no sistema SIGA, a Comissão de Licitação, após diálogo com a Diretoria de Administração e Finanças da CENTRAL - DIRAF, solicitou, em 29 de abril, o modelo de Nota Fiscal da empresa espanhola.

57. Em resposta aos encaminhamentos da 2 a. Reunião de Negociação, a empresa encaminhou, no dia 30 de abril (SEI 47816818), dentre outros documentos, o modelo de nota fiscal (SEI 47817249).

Maio de 2021

58. No dia 4 de maio, a representante do consórcio nas negociações encaminhou novo e-mail (SEI 47816837), dentre eles, a discriminação dos impostos em moeda estrangeira apresentados na proposta financeira e a explicação para os documentos apresentados.

59. Inicialmente a empresa assim argumenta:

> *Segue o Decreto nº 76.975 de 2 de janeiro de 1976 que promulga a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Previne a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha, onde estabelece que o Imposto da Renda pela contratação de serviços de empresas espanholas tem que ser pago no Brasil. Além do IR tem que ser também considerado o ISS como estabelecido no item 25.1 da Folha de Dados. Complementando o Decreto, seguem os comprovantes de pagamento e retenção de impostos com as alíquotas correspondentes no marco de contratos com recurso externo no Brasil.*

60. Outro documento anexado (SEI 47816857) refere-se ao Atestado emitido pela Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, onde são discriminados os valores líquido e aqueles pagos para o recolhimento de ISS e IR.

61. Em 12 de maio, o consórcio encaminhou nova documentação, dentre elas o Termo de Constituição do Consórcio (SEI 47817449) e um documento emitido pela Embaixada da Espanha no Brasil onde se tem a correlação entre os documentos de habilitação exigidos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CENTRAL e o respectivo correspondente na Espanha (SEI 47817454). Dessa maneira, em sendo o consórcio vencedor, no momento da apresentação dos documentos de habilitação da empresa espanhola, os documentos citados na lista da Embaixada da Espanha é que seriam utilizados.

62. Em 24 de maio, encaminhamos nova mensagem ao especialista em licitações do Banco (SEI 47817489) apresentando o Atestado da Secretaria de São Paulo confirmando o pagamento de valores referentes ao ISS e IR, bem como um comprovante de recolhimento realizado para a Receita Federal do Brasil.

63. Em resposta, em 25 de maio, o especialista do Banco solicitou que enviássemos a proposta financeira da empresa (SEI 47817518).

64. Em 26 de maio, foi encaminhada: a) a proposta financeira apresentada durante a concorrência (SEI 47818009); b) o detalhamento dos impostos solicitação esta feita após a reunião de negociação (SEI 47817535); e c) o atestado da Secretaria de São Paulo (SEI 47817542).

65. No mesmo dia, o especialista assim respondeu (SEI 47817151):

> *Tendo visto a proposta financeira corretamente discriminada em duas moedas (temia encontrá-la errada, mas não está), concluo que o consultor está achando que vai receber o pagamento no Brasil para todos os valores e por isso faz referência a impostos locais sobre o valor em dólares. Não é isso. Ele receberá o pagamento para a porção em dólares do contrato em dólares numa conta por ele designada no EUA. Portanto, não há impostos para o consultor. Todos os custos de remessa do valor em dólares para a referida conta são do projeto.*
>
> *Observo que se a carta de desembolsos do projeto permitir pagamentos direto em outras moedas pelo Banco Mundial a pedido do mutuário (o que deve ser fato, posto que as compras dos trens devam ter sido pagas em dólares diretamente pelo Banco a seu pedido), esse pagamento poder ser feito dessa forma, sem que o projeto precise incorrer em*

custos de remessa. A Secretaria de Fazenda do estado tem que concordar com essa operação direta, posto que a contabilização do empréstimo restará alterada para eles.

66. A compreensão do especialista é de que, se o pagamento for feito do Banco Mundial diretamente na conta do fornecedor em outro país, não haveria incidência de impostos.

67. Foi feita uma consulta ao consórcio e, em resposta no dia 28 de maio, eles assim responderam (SEI 47818054):

> *No nosso entendimento, quando a nota fiscal é emitida para uma empresa do Brasil da parte de uma empresa espanhola, aplicam os impostos estabelecidos no Decreto nº 76.975, reconhecendo as entidades como entidades receptora e emissoras, respectivamente; sem afeitar qual o canal de pagamento.*
>
> *Caso a Mcrit emitisse a nota fiscal da parte do valor em dólares do contrato para o Banco, nesse caso não aplicaria os impostos estabelecidos no Decreto já que o Banco é uma entidade isenta de impostos por conta da sua natureza jurídica internacional.*

68. A resposta do consórcio foi enviada ao Banco (SEI 47818062), que em 31 de maio, assim respondeu (SEI 47817581):

> *O pagamento em outras moedas que não em Reais devem ser suportados por Invoices estrangeiros e não por notas fiscais nacionais. Não é possível emitir nota fiscal em outra moeda, só em Reais. Sobre os invoices não incide imposto nacional.*
>
> *O invoice será emitido em nome do projeto. O Banco não é parte do contrato e apenas fará o pagamento diretamente da conta do empréstimo a pedido do projeto.*
>
> *Os custos de remessa se não for solicitado que o Banco pague diretamente podem ser cobertos com recursos do empréstimo.*

69. Em outro e-mail, complementou o especialista (SEI 47818075):

> *Clarice, o valor total do contrato será em todas as moedas.*
>
> *Xxxxxxxxx Reais*
>
> *Yyyy Dólares*
>
> *Zzzz Euros*
>
> *A afirmação "comunicaremos a empresa que não serão somados ao valor total do contrato os valores propostos em dólares" está equivocada. O contrato terá o valor descrito em 3 moedas. Tem que ser assim. Os documentos de suporte serão, por exemplo, uma NF para os Reais, um invoice emitido nos EUA para os dólares e um invoice emitido na Espanha para os valores em Euros.*
>
> *Se houver custo de remessa ele é do projeto e pode ser coberto com recursos do empréstimo.*

Junho de 2021

70. Em 8 de junho, foi encaminhado novamente ao Banco (ver item 47), solicitação de manifestação quanto à viabilidade de pagamento direto (SEI 47817790). O Banco respondeu dando orientações a como deveríamos proceder para solicitar que o pagamento direto, num valor abaixo de US$ 2 milhões, pudesse ser autorizado (SEI 47818406).

71. No dia 9 de junho foi realizada a 3ª reunião de negociação (SEI 47818392), onde foi abordado o tema dos impostos da seguinte forma:

a . Para empresas nacionais, apenas o ISS seria considerado. O representante do consórcio confirmou que foram atribuídos valores a outros impostos equivocadamente e aceitou que esses valores fossem excluídos da proposta.

b. A previsão de valores de ISS e IR para empresa estrangeira ainda ficou pendente de consulta e aprovação do Banco Mundial.

c. Quanto ao pagamento direto, a representante da empresa espanhola afirmou que, se a invoice/nota fiscal fosse no nome da CENTRAL (o que de fato seria, pois é ela a contratante), haveria incidência de impostos.

d. A definição quanto ao pagamento direto seria encaminhada ao Banco.

72. Fizemos a solicitação do pagamento direto para pagamento do montante em dólar de US$ 142.550,00 em 18 de junho (SEI 47817798) e, em 21 de junho, o Banco Mundial autorizou (SEI 47817802).

73. Anteriormente, o especialista do Banco já havia sinalizado (ver item 65, SEI 47817151) que a Secretaria de Fazenda deveria aprovar o pagamento direto.

74. Em 21 de junho a Comissão de Licitação encaminhou um processo no SEI para a DIRAF (SEI-100006/001074/2021, despacho 18531933) solicitando a manifestação da área quanto à possibilidade de realização do pagamento direto (SEI 47817813).

75. É importante destacar dois pontos no despacho encaminhado à DIRAF:

i. O despacho foi para a DIRAF e não diretamente para a SEFAZ porque, na CENTRAL, quem faz o contato com a SEFAZ é a DIRAF; e

ii. Não foi detalhado o nome da empresa, nem o local de domicílio na Espanha, porque a licitação ainda estava em curso, logo, o certame ainda estava sob sigilo.

76. Quanto ao despacho de encaminhamento da DIRAF para a SEFAZ, em 24 de junho (SEI 47818430), a área acrescenta no despacho a informação de que os pagamentos diretos já ocorrem para os contratos de aquisição de trens, em moeda chinesa, o iuan.

77. A SEFAZ só respondeu a DIRAF um mês depois (SEI 47818439), fato que será discutido posteriormente, dentro da ordem cronológica.

78. Ainda em junho, no dia 22, ocorreu a 4ª Reunião de Negociação (SEI 47818455), com destaque para a necessidade de detalhamento dos impostos IR e ISS na moeda estrangeira, a fim de viabilizar a aprovação do especialista em licitações do Banco Mundial. Para isso, foi solicitado que a empresa apresentasse uma justificativa detalhada. Como exemplo, foi sugerido que a empresa espanhola abordasse outros serviços prestados no Brasil.

79. Em 30 de junho a empresa espanhola encaminhou um e-mail (SEI 47818461) e, anexados, uma carta com a justificativa do ISS e IR; faturas com incidência dos impostos; uma fatura de serviço prestado pela empresa espanhola MCRIT ao próprio Banco Mundial; outros contratos firmados onde incidem impostos em moeda estrangeira, igualmente sob as Diretrizes de Seleção de Consultores do Banco Mundial; comprovantes da Receita Federal; e uma carta enviada ao consórcio prestador de serviço no Estado do Paraná, cujo assunto trata da correção no valor do contrato, uma vez detectada pela gestão a divergência de informações em seções diferentes do contrato.

80. No mesmo dia o material foi encaminhado ao Banco Mundial (SEI 47828956) e no corpo do e-mail fez-se o seguinte resumo:

> *(...) segundo representante da empresa MCRIT, independentemente do projeto ser pago pelo Banco (diretamente) ou pela CENTRAL, o contratante é a CENTRAL e há incidência de impostos. Ela falou que isso sempre ocorreu em projetos não só com o BIRD, como também financiados pelo BID. (...)*
>
> *Vale ressaltar que os impostos, sendo eles pagos no Brasil, são pagos em real. Como não se sabe o valor da cotação no momento de fazer o pagamento da fatura referente ao serviço de consultoria (sobre o qual incidirá o imposto), o valor indicado na proposta financeira para os impostos IR e ISS é uma estimativa em dólar.*

Julho de 2021

81. Dia 1o de Julho ocorreu a 5ª Reunião de Negociações e foi comunicado ao consórcio que o Banco Mundial ainda não havia se pronunciado em relação à justificativa e demais documentos enviados pelo licitante no dia anterior.

82. A resposta do especialista do Banco Mundial ocorreu no dia 8 de julho, que disse:

> *Seguimos acreditando que o entendimento da consultoria está errado. Embora o Banco seja financiador e não parte dos contratos de seus mutuários e por isso normalmente não conversamos diretamente com fornecedores, estou disponível para uma breve reunião com vocês e a MCRIT para esclarecer a questão. Sugiro hoje às 16:00, se for possível.*
>
> *Não consigo acesso aos arquivos que foram anexados.*

83. A proposta do especialista de realizarmos uma reunião com o licitante foi inédita, uma vez que ele não participa diretamente das negociações dos certames em curso. O mutuário deve seguir as Diretrizes do Banco Mundial, mas eles não atuam diretamente, apenas orientam. No caso dos impostos, a compreensão era diversa e cabia ao Banco Mundial dar a palavra final. Fechar qualquer contrato sem o aval da instituição significaria, posteriormente, o risco de anulação da licitação, uma vez que não foram seguidas as orientações dadas.

84. Resumidamente, sem a aprovação do Banco Mundial do valor do contrato, englobando ou não os impostos nacionais indiretos em dólares, não seria possível concluir o certame.

85. Do lado da CENTRAL, não havia posicionamento da DIRAF quanto a quais impostos deveriam constar na proposta. A SEFAZ, questionada em junho, não havia se posicionado. O Banco Mundial dizia que não havia nenhum imposto a ser pleiteado pelo consórcio. Apenas o licitante argumentava que haveria a incidência de ISS e IR.

86. No dia 9 de julho ocorreu a reunião com representantes das Comissões de Licitação e Avaliação, do consórcio licitante e do representante do Banco Mundial.

87. Conforme ata da reunião (SEI 47828567) foi dito que:

- Segundo o consórcio, o serviço prestado por uma empresa espanhola, de acordo com o Decreto 76.975, o pagamento referente aos impostos nacionais é realizado no Brasil;
- Em resposta ao questionamento do especialista do Banco Mundial, uma empresa espanhola pode receber na Espanha o valor em dólares, já que o banco receptor fará a conversão, com taxa coberta pela própria empresa;
- O especialista do Banco Mundial ratificou a compreensão de que não havia incidência de impostos brasileiros numa invoice em dólar;
- A representante do consórcio explicou que se o destinatário da invoice, ou seja, contratante, era a CENTRAL, haveria incidência de impostos. Se os impostos não fossem pagos no Brasil, o pagamento deveria ocorrer na Espanha. O consórcio faria o levantamento de quais impostos espanhóis o consórcio deveria pagar e, assim, inserir no valor do contrato;
- Ainda, foi informado que a CENTRAL aguardava o posicionamento da SEFAZ quanto à concordância ou não de realizar o pagamento direto para a empresa espanhola.

88. No dia 14 de julho o consórcio encaminhou a seguinte manifestação (SEI 47828570):

> *Sobre a questão dos impostos aplicáveis nos termos acordados na reunião, o nossos assessores financeiros estabeleceram que com o entendimento do Banco podemos não precisar acrescentar impostos no contrato.*
>
> *Porém, sendo que a dinâmica é nova para nós e fora das práticas comuns dos contratos já assinados no Brasil, solicitamos que caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido neto **(líquido)** na conta da Mcrit como previsto; possam ser considerados novamente esses impostos e acrescentados no contrato como previsto inicialmente na nossa proposta financeira.*

89. Em resumo, o consórcio concordou em excluir do valor total do contrato os impostos nacionais a serem pagos pela empresa espanhola. Contudo, caso os impostos viessem a ser cobrados futuramente, deveria ser realizado um termo aditivo.

90. Paralelamente à discussão dos impostos referentes à empresa espanhola, a Comissão de Licitação tratou de afinar com o consórcio as alíquotas sobre o ISS que deveriam ser adotadas para a mensuração final dos impostos.

91. A Comissão de Licitação ainda não tinha obtido a resposta da DIRAF quanto ao questionamento realizado em 21 de junho (ver item 74).

92. Em 26 de julho, após contato telefônico pela Comissão de Licitação, a SEFAZ informou que aguardava a resposta do Bradesco para saber sobre a incidência ou não de impostos (em resposta ao despacho encaminhado pela DIRAF em 24 de junho (ver item 76). A Comissão de Licitação informou que a resposta da SEFAZ era condição para avançarmos na negociação com o consórcio.

93. Em 27 de julho, a Comissão de Licitação entrou em contato com a representante de desembolsos do Banco Mundial, Patrícia Melo, (SEI 47828574) propondo a realização de uma reunião com membros da CENTRAL e da SEFAZ. A reunião ocorreu no mesmo dia.

94. O interesse da reunião era de trazer subsídios do Banco Mundial para que a SEFAZ pudesse se posicionar sobre o pagamento direto.

95. Antes mesmo da reunião, a representante do Banco Mundial já havia adiantado alguns pontos por e-mail (SEI 47829040 e SEI 47829048), com destaque para o fato de que:

- os pagamentos diretos ocorrem do Banco Mundial para a conta do fornecedor, sem passar pela conta operativa do Estado;
- ao realizar um pagamento direto o Banco Mundial não faz retenções, por exemplo, para pagamento de impostos;
- o Banco Mundial não remete valores de impostos às autoridades competentes (por exemplo, não faz repasse de valor para a Receita Federal);
- a solicitação de pagamento direto deve ser pelo valor líquido a ser pago ao fornecedor;
- o pagamento de impostos pelo mutuário pode ser realizado utilizando recursos do acordo de empréstimo;
- os valores utilizados para pagamentos devem ser apresentados na prestação de contas - SOE;
- o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local; e
- o questionamento referente aos impostos não é de competência do Banco Mundial, que não gera obrigação do imposto, mas da SEFAZ.

96. Antes da reunião, também por troca de mensagens, o especialista em licitações do Banco posicionou-se frente à CENTRAL e à representante de desembolso do Banco (SEI 47829053):

> *Caras Patrícia e Clarice,*
>
> *Entendo que com no pagamento direto pelo Banco da parcela em dólares desse contrato, não haverá incidência de impostos e que não há deduções a fazer. A parte em reais do contrato será paga a partir da conta designada e incluirá os impostos nacionais, que estarão discriminados nas notas fiscais e que são elegíveis a financiamento pelo Banco.*

97. Na reunião realizada no dia 27 de julho com Banco Mundial, SEFAZ e Comissão de Licitação, a representante do Banco falou que o método de pagamento direto para consultoria localizada no exterior ocorria em outros projetos e, na ocasião, forneceu o contato do Rubens Munhoz, do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo.

98. No dia seguinte, em 28 de julho, o Sr. Rubens, reuniu-se por videoconferência com representantes da Comissão de Licitação e SEFAZ.

99. O Rubens afirmou que:

- o Departamento de Estradas de Rodagem possuía um acordo de empréstimo com o Banco Mundial;
- um dos contratos de serviço de consultoria previa pagamento direto;
- o pagamento direto era realizado para uma empresa localizada na Espanha, a MCRIT (a mesma empresa espanhola que fazia parte do consórcio com o qual estávamos realizando as negociações);
- não havia incidência de impostos sob o pagamento da empresa na Espanha.

100. As informações trazidas pelo representante do Estado de São Paulo findaram por ratificar a compreensão do especialista em licitações do Banco Mundial, qual seja, de que não havia incidência de impostos quando o pagamento fosse direto.

101. O Rubens encaminhou, por e-mail (SEI 47828624), um documento para auxiliar na análise de incidência de impostos - Instrução Normativa RFB nº 1455, de 06 de março de 2014, que dispões sobre a incidência do imposto sobre a renda na fonte sobre rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior nas hipóteses que menciona (SEI 47828628).

102. O e-mail do Rubens foi repassado para a DIRAF e SEFAZ (SEI 47829092), de maneira que pudesse auxiliar na resposta que se esperava para conclusão da fase de negociações.

103. Vale lembrar que o entendimento do Banco era de que não havia incidência de impostos nos pagamentos diretos; o representante do órgão em São Paulo afirmou que no pagamento direto que realizava em favor da empresa espanhola MCRIT não incidiam impostos; e o consórcio licitante havia concordado em fechar o contrato sem contabilizar os valores de impostos locais desde que, na decisão de incluí-los, isso gerasse uma revisão do valor do contrato (ver item 88). Dessa maneira, para fechar o contrato, estava pendente apenas a aprovação da SEFAZ quanto ao pagamento direto.

104. Passou-se mais de um mês desde a reunião com o órgão em São Paulo e não houve resposta da DIRAF ou SEFAZ ao questionamento feito, inicialmente, em 21 de junho (ver item 74).

105. Diante do lapso temporal para a solução do problema e levando em consideração que o adiamento da conclusão do certame gerava risco para a não execução do contrato ainda dentro do prazo de vigência do acordo de empréstimo (que se encerrava em dezembro de 2022), solicitou-se uma reunião com a presença de representantes da SEFAZ e da Casa Civil.

Agosto de 2021

106. No dia 26 de agosto ocorreu a reunião com a SEFAZ e Casa Civil, onde, dentre outros assuntos, constou na ata (SEI 47828657):

- A explicação da presidente da Comissão de Licitação de que:

  i. (...) o Banco Mundial propôs que a empresa estrangeira recebesse o pagamento diretamente pelo Banco e, neste caso, não incidiria valores de impostos nacionais;

  ii. para que a negociação seja fechada, é necessário que seja fechado qual será o total nas duas moedas e se o pagamento for direto, deverá ser excluído do total qualquer valor de impostos nacionais;

  iii. a representante de desembolso do BIRD, Patrícia Melo, confirmou que o pagamento poderia ser direto desde que autorizado pela SEFAZ

  iv. a CENTRAL solicitou a manifestação da SEFAZ em 24/06/21;

  v. a CENTRAL e a SEFAZ já tinham tido uma reunião com uma pessoa que executa as ações financeiras de projetos em transportes de São Paulo. Ele confirmou que o pagamento direto para consultoria ocorria e que não incidia impostos nacionais sobre o valor. Inclusive, o pagamento que ele realizava era para a mesma empresa que faz parte do consórcio com o qual a CENTRAL está negociando.

- A representante da SEFAZ ratificou que aguardava a manifestação do Banco Bradesco para saber se havia ou não incidência de impostos;
- A representante da CENTRAL e o representante da Casa Civil questionaram o envio do questionamento para o Banco Bradesco, uma vez que não seria de responsabilidade do banco quanto à definição da incidência de impostos; e
- A representante da SEFAZ informou que o questionamento tinha sido igualmente encaminhado para a Contadoria Geral do Estado.

107. Finalmente ficou acertado na reunião que a SEFAZ encaminharia, em resposta ao questionamento da DIRAF em 24 de junho (SEI 47818430, processo SEI-100006/001074/2021) que era possível a realização do pagamento direto para a empresa estrangeira prestadora de serviço de consultoria, ainda que a consulta sobre os impostos continuassem em paralelo.

108. Em 24 de agosto, no momento de responder o processo, contudo, a SEFAZ não foi clara quanto à aprovação ou não do pagamento direto. Ainda, no despacho é feita a solicitação para que o processo seja encaminhado para a Subsecretaria de Contabilidade para esclarecimento sobre a incidência de impostos.

109. Novamente em contato telefônico com a SEFAZ, foi expressa a urgência para o fechamento do contrato e a necessidade de aprovação explícita do pagamento direto.

110. Num novo despacho, em 26 de agosto (SEI 47818444), a SEFAZ diz que "é possível a realização de pagamento direto".

111. O primeiro despacho da SEFAZ, em 24 de agosto (SEI 47818439), que solicita o encaminhamento do processo para a Subsecretaria de Contabilidade para esclarecimento sobre a incidência de impostos, foi encaminhado para a Superintendência de Normas Técnicas, que respondeu em 16 de setembro, informação essa que será tratada, cronologicamente, mais à frente.

112. A partir da manifestação da SEFAZ foi marcada uma nova reunião de negociação.

Setembro de 2021

113. No dia 1º de setembro ocorreu a 6ª Reunião de Negociação.

114. Segundo a ata (SEI 47829132):

> *Clarice relembrou os últimos acontecimentos que deverão definir o preço final da proposta, quais sejam:*
>
> *A reunião ocorrida no dia 08/07/21 com o especialista em licitações do Banco, Fred Rabello, que informou que em sendo pagamento direto não haveria incidência de imposto nacional. A empresa deveria prever os valores de impostos locais, não brasileiros.*
>
> *O Consórcio enviou uma proposta retirando os valores de impostos e sinalizando que, caso futuramente fossem cobrados impostos brasileiros, que o valor do contrato fosse revisto.*
>
> *O pagamento direto, segundo orientação do BIRD precisava ser autorizado pela SEFAZ. A consulta foi feita ao órgão em 24/06/21 e respondida no dia 30/08/21. Quanto à incidência ou não de impostos, a SEFAZ buscará, junto aos órgãos responsáveis, a formalização da informação.*
>
> *No dia 27/07/21, a representante de desembolso do BIRD, Patrícia Melo, confirmou que o Banco fazia pagamentos diretos de consultorias no Brasil e passou o contato de um dos projetos em que essa situação ocorria, o Sr. Rubens Munhos, do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo.*
>
> *No dia 28/07/21, em contato com o Sr. Rubens, ele confirmou que o pagamento direto para consultoria ocorria e que não incidia impostos nacionais sobre o valor. Inclusive, o pagamento que ele realizava era para a mesma empresa, MCRIT.*

115. Diante da informação dada na reunião de que o representante de São Paulo, Rubens Munhoz, havia dito que não havia pagamento de impostos locais que incidissem sobre o valor repassado diretamente pelo Banco Mundial para a empresa MCRIT, a representante dessa empresa contestou o fato. Disse que havia a incidência de impostos no contrato firmado com o órgão paulista e que enviaria os comprovantes.

116. Tendo em vista que: a) a decisão de não incluir no contrato os valores de impostos locais baseou-se na informação dada por Rubens ratificando o entendimento do especialista em licitações do Banco; e b) caso a informação são fosse correta, ou seja, constatando-se a incidência de impostos no contrato celebrado entre a MCRIT e o órgão paulista; seria necessário retomar o debate da composição do valor final do contrato, incluindo os valores de impostos locais para empresas estrangeiras pagas diretamente pelo Banco Mundial.

117. O especialista do Banco Mundial foi notificado da discussão ocorrida na reunião de negociação (SEI 47829148).

118. A comunicação com o Banco (SEI 47829148) foi realizada em 13 de setembro e incluiu um comprovante da Receita Federal de recolhimento de imposto e um contrato. Este não foi aquele firmado com o órgão que o Rubens Munhoz pertencia, mas com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo. O contrato também não era financiado pelo Banco Mundial (BIRD), mas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD).

119. Segundo o contrato, tem-se nas Condições Especiais do Contrato:

> *III. Condições Especiais do Contrato*
>
> *Cláusula 1.10*
>
> *Impostos*
>
> *Existem montantes pagáveis pelo Contratante ao Consultor nos termos do contrato que estão sujeitos a impostos nacionais: Sim.*
>
> *Na negociação do contrato serão tratados os seguintes impostos locais, para inclusão dos mesmos no valor do contrato a ser assinado, salvo comprovação tributária diversa pela Consultora: Para as empresas nacionais: PIS, COFINS e ISS.*
>
> *Para as empresas estrangeiras: ISS.*
>
> *O IRPJ e a CSSL não serão objeto de negociação visto sua natureza personalística.*
>
> *Cláusula 6.1 (b)*
>
> *O montante máximo em moeda estrangeira é: € 276.975,00 (duzentos e setenta e seis mil e novecentos e setenta e cinco euros).*
>
> *O montante máximo em moeda nacional é: R$ 1.463.642,07(um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sete centavos).*

120. Outro anexo enviado ao especialista do Banco Mundial refere-se a uma consulta informal realizada à Receita Federal (SEI 47829156), a Decisão SRRF/10a. RF/DISIT nº 126, de 10 de outubro de 2000. O documento trata do "Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF - para rendimentos de serviços de consultoria técnica prestados por residente ou domiciliado na França à pessoa jurídica de direito público interno".

121. Em resumo, diz o texto:

> *Os rendimentos da prestação de serviços de assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX, auferidos de fonte situada no País (autarquia estadual), por empresa domiciliada na França, sujeitam-se à tributação na fonte à alíquota de vinte cinco por cento. A fonte pagadora está obrigada a efetuar a retenção do imposto no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, ainda que os recursos sejam depositados pela instituição financiadora do programa (BID/BIRD) diretamente em conta bancária do beneficiário no exterior. O recolhimento do imposto é obrigatório, mesmo que não tenha ocorrido a retenção. Quando a fonte tenha assumido o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto. Em razão de o produto da arrecadação do imposto na fonte pertencer ao Estado, à esfera estadual compete disciplinar a forma de recolhimento aos seus cofres.*

122. A decisão da Receita Federal trata de assunto semelhante ao caso discutido nesta nota técnica, qual seja, pagamento direto pela instituição financeira - BIRD - à conta bancária no exterior de empresa de consultoria.

123. Importante destacar que a gerente do projeto em Washington, Ana Guerrini, cobrava a conclusão da licitação e o início do projeto. Segundo o cronograma apresentado pela CENTRAL, havia um longo atraso no prazo para início dos trabalhos.

124. Considerando: a) a necessidade de atender ao cronograma dos projetos do Acordo; b) o atraso no início poderia inviabilizar o financiamento do projeto com recursos do acordo, caso ele não fosse iniciado até dezembro; c) os documentos comprobatórios de recolhimento de impostos apresentado pela empresa espanhola; e d) a decisão da Receita Federal ratificava a existência, pelo menos, do imposto de renda, foi feita a seguinte proposta ao Banco Mundial:

> *Propomos que seja incluído no valor em dólar do contrato os impostos brasileiros a serem pagos e, havendo mudança no entendimento de que não há incidência de impostos, glosamos o valor ou realizamos um termo de referência com a redução do montante.*

125. A resposta ao e-mail enviado ao Banco Mundial em 13 de setembro propondo a inclusão dos impostos no contrato - ISS e IRRF - só ocorreu em 28 de setembro, a partir da manifestação da gestora Ana Guerrini (SEI 47829164). Ela estava de acordo com a proposta e, a partir desse momento, foram tomadas as providências para, finalmente, concluir o certame.

126. Retomando ao assunto tratado no item 111, a SEFAZ, internamente, em 24 de agosto, fez uma consulta quanto aos impostos devidos à Subsecretaria de Contabilidade. Esta encaminhou à Superintendência de Normas Técnicas, que respondeu o despacho em 16 de setembro (SEI 47830014).

127. No despacho da SUPNOT, não há uma resposta a quais impostos incidem sobre o pagamento de serviço, mas sim, faz um questionamento que remete à aquisição de bens, o que, não era o caso inicialmente aberto no processo SEI-100006/001074/2021.

128. O assunto de aquisição de bens entra no debate quando, no momento de enviar o questionamento da Comissão de Licitação para a SEFAZ (SEI 47817813), a DIRAF aborda a questão da isenção dos impostos no caso da aquisição dos trens (SEI 47818430).

129. Quando a manifestação da SUPNOT chega à Comissão de Licitação em 21 de setembro (SEI 47830017), já se aguardava o posicionamento do Banco para encerrar com a negociação e viabilizar o início e custeio do projeto com recursos do Banco Mundial.

130. Ainda, no referido processo (SEI-100006/001074/2021), a Comissão de Licitação, enviou um despacho (SEI 47829579) incluindo a Ata da Reunião (ver item 106) ocorrida entre CENTRAL, SEFAZ e Casa Civil, mais a decisão da Receita Federal (ver item 120).

Outubro de 2021

131. No dia 1º de outubro ocorreu a 7ª Reunião de Negociação (SEI 47829597).

132. Sobre o tema dos impostos nacionais nos pagamentos diretos, ficou definido que:

> *(...) o Banco Mundial autorizou que sejam incluídos no valor em dólar do contrato os impostos brasileiros a serem pagos e, havendo mudança no entendimento de que não há incidência de impostos, o valor será glosado ou será realizado um termo aditivo com a redução do montante.*

133. No dia 8 de outubro consórcio encaminhou a proposta financeira final (SEI 47829667) com a inclusão dos impostos em real e em dólar (SEI 47829667):

Resumo de Preços		
Item	**Custo Total USD (USD)**	**Custo Total REAL (R$)**
Incluindo:		
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00	906.900,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00	26.600,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00	933.500,00
(i) Impostos totais nacionais (ISS)		**22.485,00**
WAYCARBON (2%)		11.040,00
SINERGIA (3%)		11.445,00
(ii) Impostos totais estrangeiros	**18.531,50**	
IR (10%)	14.255,00	
ISS (3%)	4.276,50	
Total	161.081,50	955.985,00

134. A minuta do contrato elaborada pela Comissão de Licitação (SEI 47829707) foi encaminhada ao consórcio (SEI 47829704) no mesmo dia 8.

135. Finalizadas as reuniões de negociação, o relatório final deveria ser assinado pelos membros da Comissão de Avaliação. Entretanto, naquele momento, a composição da comissão não era mais de três pessoas, mas de duas, pois uma delas havia pedido demissão. O fato foi relatado à consultora especialista em licitações no dia 8 de outubro:

> *Na próxima semana devemos, finalmente, concluir as negociações com o consórcio que deverá executar o projeto Mudanças Climáticas. Acreditamos que o relatório final estará pronto para ser submetido para a sua aprovação até a próxima sexta. Gostaria de antecipar uma situação para sabermos como o tema deve ser abordado no relatório.*
>
> *O fato é que desde junho deste ano aguardávamos a definição de uma questão relacionada a impostos e a discussão envolveu a Secretaria de Fazenda, especialistas do Banco Mundial e diversas reuniões com o consórcio. Somente esta semana conseguimos apaziguar a situação com o aval do Banco.*

Entretanto, em agosto um dos membros da comissão de avaliação, Heraldo Magioli, pediu demissão e hoje a comissão conta com apenas dois membros. Isso significa que o relatório final não será assinado pelos três membros nomeados anteriormente. O Heraldo, contudo, participou de toda a discussão até junho e, efetivamente, nenhum fato novo surgiu após o seu desligamento da empresa. O que ocorreu foi a tomada de decisão, e não uma nova discussão.

Neste momento, não acreditamos ser plausível a nomeação de um novo membro para compor a Comissão de Avaliação para a conclusão do processo, não para avaliar as propostas.

Diante deste cenário, questiono se há algum impedimento do Relatório Final ser assinado por apenas dois membros.

136. No dia 13 de outubro foi realizada a 8ª Reunião de Negociação (SEI 47830624), esta que foi a última reunião para fazer os ajustes finais.

137. Ainda no dia 13, foi dado andamento ao processo para nomeação da Comissão de Fiscalização e Gestão (SEI 23381884, processo SEI-100006/000649/2021), esta que deveria ser publicada logo após a publicação do extrato de contrato no Diário Oficial.

138. A resposta da consultora quanto aos membros da Comissão de Avaliação (ver item 135) foi dada no dia 18 de outubro, dizendo que o *"Relatório deverá conter essas informações sobre a Comissão, ou seja, constar o nome dos três avaliadores e suas notas. Registrar o tempo decorrido devido às negociações relativas aos impostos, e, principalmente, sobre o fato de que um dos avaliadores foi desligado do Órgão antes de assinar o relatório"*.

139. A Comissão de Avaliação encaminhou, em 19 de outubro (SEI 47831083), para validação do consórcio, a última ata de reunião, juntamente com os valores finais de cada produto (SEI 47830632).

140. A minuta do Relatório Final foi encaminhada no dia 20 de outubro para a consultora especialista em licitações, atendendo, na Conclusão, a orientação de sinalizar a saída de um dos membros da Comissão de Avaliação.

141. A consultora aprovou o Relatório Final em 21 de outubro (SEI 24027658).

142. O Relatório Final foi inserido no SEI e disponibilizado para a Comissão de Avaliação em 26 de outubro, sendo assinado pelos membros em 27 de outubro (SEI 23988767).

143. Com relação aos impostos, consta no Relatório Final, na Seção V - Reuniões de Negociação:

12) Impostos para a empresa estrangeira

No caso do consultor estrangeiro que integra o consórcio, a empresa Mcrit, foram destacados na proposta financeira valores para ISS e Imposto de Renda. A empresa justificou a inclusão do Imposto de Renda, tendo por base o Decreto nº 76.975, destinado a evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda Brasil/Espanha.

Como o Edital não versa sobre os impostos a serem pagos por empresa estrangeira, foi preciso uma consulta ao Banco Mundial para orientações. Na ocasião, o especialista em licitações do Banco informou que em sendo pagamento direto não haveria incidência de imposto nacional. A empresa deveria prever os valores de impostos locais, não brasileiros.

Sendo assim, o consórcio enviou uma proposta retirando os valores de impostos e sinalizando que, caso futuramente fossem cobrados impostos brasileiros, que o valor do contrato fosse revisto.

No entanto, para confirmar esse entendimento, a representante de desembolso do BIRD confirmou que o Banco fazia outros pagamentos diretos de consultorias no Brasil, caso similar a esse, e passou o contato de um dos projetos em que essa situação ocorria, o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, quando se confirmou que o pagamento direto para

consultoria ocorria e que não incidia impostos nacionais sobre o valor. Inclusive, o pagamento que ele realizava era para a mesma empresa, MCRIT.

No entanto, o consórcio negou a informação de que sobre o projeto de São Paulo não incidia impostos nacionais e manteve o posicionamento de pagamento de impostos. Como a empresa possui outros contratos no Brasil financiados com recursos de empréstimos com o Banco Mundial, enviou documentos e notas comprobatórios do pagamento dos impostos brasileiros.

Foi também localizada uma diretriz da Receita Federal que versa sobre o tema de pagamento direto realizado pelo Banco Mundial a empresa sediada fora do Brasil. Diz a diretriz que é obrigatória a retenção do valor de impostos na fonte. Paralelamente, a Secretaria de Fazenda sinalizou que faria a consulta a Controladoria do Estado para sanar a questão.

Para viabilizar o início dos trabalhos, o Banco Mundial autorizou que os impostos nacionais em dólar sejam incluídos no valor em dólar do contrato e em havendo mudança no entendimento de que não há incidência de impostos brasileiros, o valor poderá ser glosado.

Sendo assim, o valor do contrato em dólar será de U$S 161.081,50 inclusos U$S 18.531,50 de impostos ISS e IRPF.

13) Valores finais

Os valores finais do contrato são:

Valor do Contrato	***Preço dos serviços (USD)***	***Preço dos serviços (R$)***
Valor sem impostos	*142.550,00*	*933.550,00*
Valor dos impostos	*18.531,50*	*22.485,00*
Valor total do contrato	***161.081,50***	***955.985,00***

14) Pagamento

O contrato será firmado com pagamento em mais de uma moeda e as parcelas deverão ser pagas em real e em dólar para cada empresa. Para isso, a nota fiscal deverá ser emitida em nome de cada empresa que compõe o consórcio.

O Banco Mundial autorizou e a SEFAZ validou o pagamento direto em dólar à empresa estrangeira do consórcio.

Novembro de 2021

144. A homologação do certame ocorreu em 03 de novembro de (SEI 47831101).

145. O contrato foi assinado em 30 de novembro (SEI 47831103).

146. Após a publicação do contrato no Diário Oficial (ver item 137), era necessário que, imediatamente fosse publicada a Comissão de Fiscalização e Gestão para que o gestor nomeado pudesse dar a Ordem de Serviço para efetivo início das atividades.

147. A indicação dos nomes pelos órgãos envolvidos (CENTRAL, SETRANS, INEA e SEDEC) foi finalizada em 18 de novembro e, no dia 22 de outubro estava disponível a Portaria Conjunta CENTRAL/SETRANS/SEDEC/INEA Nº 017, de 22 de novembro de 2021 (SEI 25133375).

148. Em 23 de outubro, a portaria foi assinada pelo Secretário de Transporte, Rogério Teixeira Junior. Porém, no mesmo dia 23, o novo Secretário de Transportes foi nomeado no Diário Oficial, André Luiz Nahass.

Dezembro de 2021

149. A portaria foi refeita em 1º de dezembro de 2021 alterando o nome do Secretário de Transportes, (SEI 25603903), porém, só foi assinada por todos os representantes dos órgãos em 12 de julho de 2022.

ANO DE 2022

150. O contrato não pode ser iniciado pela ausência de Comissão de Fiscalização e já não poderia ser mais coberto totalmente com recursos do Acordo de Empréstimo que venceria em 30 de dezembro de 2022.

151. Um novo desafio se apresentava, qual seja, o de garantir que o projeto teria cobertura financeira com recursos do próprio Estado a partir de janeiro de 2023, quando o acordo já tivesse terminado.

152. O contrato teve início em 19 de setembro de 2022, quando foi emitida a Ordem de Serviço (SEI 39628140).

NOTA SOBRE O EDITAL E A MINUTA DE CONTRATO

153. O Edital do certame foi elaborado pela consultora contratada para auxiliar a CENTRAL e a SETRANS na condução da licitação.

154. No Edital (SEI 47830658), consta a minuta de contrato que deve ser preenchida após a adjudicação do vencedor, trazendo para o documento especificações na Parte III. Condições Especiais do Contrato.

155. Nas páginas 165 e 166, os itens 38.1 e 39.1/39.2, que tratam do Preço do Contrato e Impostos e Direitos, respectivamente, assim instruem o preenchimento após a adjudicação:

> *38.1 - Preço do Contrato*
>
> *O preço do Contrato é: _____ [inserir montante e moeda para cada moeda quando necessário] [indicar: incluído ou excluído] de impostos locais indiretos.*
>
> *Quaisquer impostos locais indiretos passíveis de cobrança em relação a este Contrato para os Serviços fornecidos pelo Consultor devem [inserir quando apropriado: "ser pagos" ou "reembolsados"] pelo Cliente [inserir quando apropriado: "pelo" ou "para"] o Consultor.*
>
> *O montante de tais impostos é _____ [inserir o montante como finalizado nas negociações do Contrato com base nas estimativas fornecidas pelo Consultor no Formulário FIN-2 da Proposta Financeira do Consultor].*
>
> *39.1 e 39.2 - Impostos e Direitos*
>
> *[O Banco Mundial deixa para o Cliente decidir se o Consultor (i) deve ficar isento de impostos locais indiretos, ou (ii) deve ser reembolsado pelo Cliente para qualquer imposto semelhante que poderia precisar pagar (ou que o Cliente pagaria em nome do Consultor].*
>
> *O Cliente garante que [escolher uma opção aplicável conforme a IAC16.3 e o resultado das negociações do Contrato (Formulário FIN-2, parte B "Imposto Local Indireto - Estimativas"):*
>
> *Se a IAC16.3 indicar uma situação de isenção de imposto, incluir o seguinte: "o Consultor, os Subconsultores e os Especialistas devem ficar isentos de"*
>
> *OU*
>
> *Se a IAC16.3 não indicar a isenção e, dependendo de se o imposto retido será pago pelo Cliente ou pelo Consultor, incluir o seguinte: "o Cliente pagará em nome do Consultor, dos Subconsultores e dos Especialistas" OU "o Cliente reembolsará o Consultor, os Subconsultores e os Especialistas"] quaisquer impostos indiretos, encargos, taxas, tributos e outras imposições aplicadas ao Consultor, aos Subconsultores e Especialistas nos termos da legislação aplicável no país do Cliente (...)*

156. As partes destacadas em vermelho são para preenchimento da Comissão de Licitação.

157. Na versão final encaminhada para assinatura das partes (SEI 47831103), tais itens (38.1 e 39;1/39.2) foram assim preenchidas:

> *38.1 - Preço do Contrato*
>
> *O preço do Contrato é: R$ 933.500 e US$ 142.500 (novecentos e trinta e três mil e quinhentos reais e cento e quarenta e dois mil e quinhentos dólares) excluído de impostos locais indiretos.*
>
> *Quaisquer impostos locais indiretos passíveis de cobrança em relação a este Contrato para os Serviços fornecidos pelo Consultor devem ser reembolsados pelo Cliente para o Consultor.*
>
> *O montante de tais impostos é R$ 22.485,00 e US$ 18.531,50.*
>
> *39.1 e 39.2 - Impostos e Direitos*
>
> *O Cliente pagará em nome do Consultor, dos Subconsultores e dos Especialistas quaisquer impostos indiretos, encargos, taxas, tributos e outras imposições aplicadas ao Consultor, aos Subconsultores e Especialistas nos termos da legislação aplicável no país do Cliente (...)*

158. Percebe-se que a escolha para preenchimento do item 38 quanto aos impostos locais indiretos, fica definido que eles serão "reembolsados pelo Cliente para o Consultor". A opção adotada foi de Reembolsar o Consultor.

159. Entretanto, quando se faz o preenchimento do item 39, segundo as orientações do Edital (ver item 155), em não havendo isenção de impostos, o texto deve ser "*o Cliente pagará em nome do Consultor (...)" ou "o Cliente reembolsará o Consultor (...)"*.

160. Como no item 38 a opção foi de Reembolsar o Consultor, no item 39, a opção a ser adotada deveria ser "o Cliente reembolsará o Consultor". Contudo, o texto final ficou como a CENTRAL responsável por pagar quaisquer impostos indiretos.

161. Ou seja, a uma contradição entre as instruções do item 38 e 39.1/39.2 que não foi percebida pelas partes envolvidas.

CONCLUSÃO

Tendo em vista que:

- com o fim do Acordo de Empréstimo 8117 em 30 de dezembro de 2022, quaisquer produtos entregues pela consultoria não serão mais custeados com recursos advindos do acordo, mas com recursos próprios do Estado;
- até a assinatura do contrato não ficou definido por nenhum órgão do Estado quais são os impostos indiretos que incidem para os contratos de prestação de serviço por empresa domiciliada no exterior, cujo depósito será feito igualmente no exterior;
- o contrato foi assinado em novembro de 2021 e a ordem foi emitida em 2022;
- no contrato foram inseridos no valor total do contrato valores de US$ 4.276,50 para ISS e de US$ 14.255,00 para IRRF, totalizando o valor dos impostos em US$ 18.531,50. Este valor foi somado ao valor do serviço, que foi de US$ 142.550,00, totalizando os custos do contrato em dólar em US$ 161.081,50;
- ficou definido que, se contestada a incidência de tais impostos (ISS e IRRF) ou, se impostos não previstos devam incidir sobre a prestação do serviço, deverá ser firmado um termo aditivo para a revisão do valor total do contrato; e
- identificado que há uma incoerência entre o que diz o item 38.1 e o item 39.1/39.2 das Condições Especiais do Contrato.

Sugere-se a elaboração de um termo aditivo para adequar os termos contratuais aos fatos que foram revelados após a sua assinatura.

Dessa forma, encaminho para análise e considerações superiores.

Clarice Paiva

Assessora Chefe de Programas de Investimentos

99000521

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Assessora Chefe**, em 23/03/2023, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **47832643** e o código CRC **A0A34BA3**.